

¿Deben limitarse por ley los precios del alquiler?

Un debate sobre si los topes legales al alquiler protegen a los inquilinos o reducen la oferta y agravan el problema de acceso a la vivienda.

1. Guía del profesor (moción, cronograma y argumentario)
2. Hoja de evaluación
3. Tarjetas de postura (recortables)
4. Ficha de preparación del alumno (fotocopiar)

¿Deben limitarse por ley los precios del alquiler?

El Estado debería poner un límite legal a los precios del alquiler.

FORMATO	DURACIÓN	AGRUPACIÓN
parlamentario	50-55 min	Dos equipos + moderación

Objetivos

- Analizar los efectos de un precio máximo sobre la cantidad ofrecida y demandada en el mercado de alquiler.
- Distinguir entre el efecto inmediato de un tope de precio y sus consecuencias sobre la oferta a medio plazo.
- Evaluar alternativas de política pública para mejorar el acceso a la vivienda.

Conceptos clave: precio máximo · control del alquiler · oferta de vivienda · mercado negro · zonas tensionadas · intervención del Estado

Encaje curricular

- **Eco 1BACH · U4** — El caso del alquiler en Barcelona articula toda la presentación de oferta y demanda; se analiza directamente por qué los topes no frenan los precios de mercado.
- **Eco 1BACH · U5** — Ejercicio resuelto 5.3 sobre precio máximo en el alquiler: cálculo de escasez, peso muerto y efectos sobre el bienestar — encaje directo con la moción.
- **Eco 1BACH · U6** — Fallos de mercado y justificación de la intervención del Estado — base teórica para evaluar cuándo y cómo regular el mercado de vivienda.

Competencias clave: CCL · CPSAA · CC

De qué va

En muchas ciudades españolas el precio del alquiler ha subido de forma sostenida durante la última década, superando el crecimiento de los salarios y dejando fuera del mercado a familias con rentas medias. Ante esta situación, varios gobiernos —autonómicos, locales y estatales— han aprobado o debatido leyes que fijan un techo al precio que puede cobrar un propietario. La pregunta del debate no es si la vivienda asequible importa —todo el mundo está de acuerdo en que importa—, sino si un tope legal es la herramienta adecuada para conseguirla.

Argumentario

A FAVOR DE LIMITAR LOS PRECIOS DEL ALQUILER

- **Garantiza la asequibilidad a corto plazo.** Un tope impide que las familias sean expulsadas de sus barrios por subidas bruscas. Para un hogar que ya tiene contrato, la regulación ofrece estabilidad real mientras no haya suficiente vivienda pública ni alternativas accesibles.
- **Frena la especulación y el efecto expulsión.** En mercados con mucha demanda y escasa movilidad residencial, los propietarios pueden subir precios sin perder inquilinos porque no hay dónde ir. Un precio máximo rompe ese poder de mercado unilateral.
- **La vivienda no es un bien ordinario.** A diferencia de otros mercados, mudarse tiene costes elevados, el suelo urbano es un recurso finito y la localización afecta a factores críticos como el empleo o la escuela de los hijos. Estos fallos justifican que la intervención pública sea distinta a la que aplicaríamos al mercado de camisetas.
- **Las alternativas tardan décadas.** Construir parque público de vivienda o liberar suelo urbanizable es necesario, pero sus efectos tardan lustros en notarse. Los topes son la única herramienta que actúa sobre los precios de hoy, para los inquilinos de hoy.

EN CONTRA DE LIMITAR LOS PRECIOS DEL ALQUILER

- **Reduce la oferta disponible.** Cuando el precio regulado queda por debajo del que el propietario esperaba obtener, una parte de los pisos sale del mercado de alquiler: se venden, se destinan a alquiler turístico o se dejan vacíos. Hay menos viviendas para más demandantes, y paradójicamente es más difícil encontrar alquiler que antes del tope.
- **Genera mercados informales.** Allí donde la regulación es estricta suelen aparecer contratos en negro, pagos de entrada abusivos o subarriendos no declarados. El inquilino más protegido por la ley es quien ya tiene contrato; quien busca piso sufre la escasez y la opacidad del mercado informal.
- **Desincentiva el mantenimiento y la rehabilitación.** Con rentabilidades comprimidas, los propietarios tienen menos margen e incentivos para invertir en la calidad del inmueble. Con el tiempo, el parque residencial regulado tiende a deteriorarse.
- **Hay alternativas más eficaces.** Aumentar la oferta mediante construcción pública, desbloqueo de suelo, rehabilitación de viviendas vacías y ayudas directas a la demanda ataca la raíz del problema. Estas medidas amplían el mercado en lugar de redistribuir una escasez que ya existe.

Cómo se desarrolla

0

Preparación en equipos 12 min

Cada equipo recibe su postura, prepara 3 argumentos y anticipa los del rival.

0

Turnos de apertura 8 min

Un portavoz por equipo expone la posición (4 min cada uno), sin interrupciones.

0

Réplica 12 min

Turnos alternos para refutar al rival. Se valora responder a lo que ha dicho el otro, no repetir los propios argumentos.

0

Turno del público 8 min

El alumnado no asignado pregunta a ambos equipos.

0

Cierre 6 min

Cada equipo resume su mejor argumento en 2 minutos.

0

Debrief 8 min

El profe deshace el rol: ¿qué dice la evidencia empírica? Casos de Berlín, Cataluña, San Francisco. Distinguir efecto inmediato de efecto a medio plazo sobre la oferta.

PARA EL DEBRIEF

Qué dice la evidencia

- **San Francisco.** La ampliación del control de alquileres de 1994 ayudó a los inquilinos cubiertos a quedarse en su vivienda, pero los propietarios afectados redujeron un 15 % su oferta de alquiler, vendiendo o reformando los edificios para sacarlos del control, y eso alimentó la gentrificación de la ciudad (Diamond, McQuade y Qian, *American Economic Review*, 2019).
- **Berlín.** La congelación de 2020 (*Mietendeckel*) bajó los alquileres anunciados de los pisos regulados, pero cayó con fuerza el número de pisos anunciados en alquiler y se dispararon los precios en los municipios vecinos, que no estaban regulados (Hahn, Kholodilin, Walth y Fongoni, *Management Science*, 2024). El Tribunal Constitucional alemán la anuló en 2021 porque la competencia era federal.
- **Cataluña, 2020-2022: dos estudios, dos lecturas.** Los dos encuentran que el tope bajó los alquileres en torno a un 5-6 %, pero discrepan sobre la oferta: uno no ve menos contratos (Jofre-Monseny, Martínez-Mazza y Segú, 2023) y el otro sí ve menos pisos en alquiler (Monràs y García-Montalvo, 2023). El Constitucional anuló aquella ley catalana porque fijar límites a la renta es competencia del Estado (STC 37/2022).
- **Cataluña, desde 2024.** Con las zonas tensionadas de la Ley 12/2023, el Ministerio de Vivienda informó de que el alquiler bajó un 4,7 % en esas zonas y un 8,9 % en Barcelona (julio de 2025, con datos del Incasòl). A la vez, las fianzas del Incasòl registran 27.716 contratos nuevos en el primer trimestre de 2025, un 19,7 % menos que un año antes. ¿Menos oferta o menos mudanzas? Los datos aún no permiten separarlo.
- **El balance de sesenta años de estudios.** Una revisión de 112 trabajos empíricos (1963-2023) encuentra efectos no deseados frecuentes: menos oferta, alquileres más altos en las viviendas no reguladas, peor calidad de las reguladas y menos movilidad (Kholodilin, *Journal of Housing Economics*, 2024).

Para cerrar: separad el efecto inmediato (baja el alquiler de quien ya tiene contrato) del efecto a medio plazo (qué pasa con la oferta y con quien busca piso).

FICHA DEL ALUMNO

Dossier de datos

Cifras con fuente para preparar los argumentos

- **El 28,1 %** de quienes viven de alquiler a precio de mercado en España dedica más del 40 % de su renta disponible a la vivienda; en la UE, el 19,2 % (Eurostat, datos de 2024).
- **Menos del 2 %** de las viviendas españolas son de alquiler social, frente a una media del 8 % en la UE y más de un tercio en los Países Bajos (OCDE, *Affordable Housing Database*, datos de 2022 o último año disponible).
- **El 44,3 %** de los jóvenes de 26 a 34 años vivía con sus padres en 2025, y casi la mitad de ellos (47,3 %) lo atribuye a no poder pagar una compra o un alquiler (INE, *Encuesta de Condiciones de Vida 2025*).
- **Zona tensionada:** se puede declarar si el alquiler o la hipoteca, más los suministros, supera el 30 % de la renta media de los hogares, o si el precio ha subido en cinco años al menos 3 puntos más que el IPC (Ley 12/2023, art. 18).

¿Deben limitarse por ley los precios del alquiler?

Grupo / alumno: _____ Fecha: _____

CRITERIO	1 INICIO	2 EN PROCESO	3 BIEN	4 EXCELENTE
Calidad de los argumentos Los argumentos son pertinentes, claros y conectan con conceptos económicos. CC	☐	☐	☐	☐
Uso de evidencia Apoya las afirmaciones con datos, ejemplos o comparativas. CPSAA	☐	☐	☐	☐
Capacidad de refutación Responde a los argumentos del otro equipo en lugar de repetir los propios. CC	☐	☐	☐	☐
Expresión oral y turnos Se expresa con claridad, respeta los tiempos y el turno de palabra. CCL	☐	☐	☐	☐

Observaciones:

Reparto de posturas

El Estado debería poner un límite legal a los precios del alquiler.

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

A favor de limitarlos

Protege a los inquilinos frente a subidas abusivas y la especulación, y garantiza el acceso a la vivienda como un derecho básico.

✂ recorta por aquí

DEFENDÉIS ESTA POSTURA

En contra de limitarlos

Reduce la oferta de vivienda en alquiler y puede empeorar el acceso a medio plazo; hay mejores herramientas para aumentar la asequibilidad.

✂ recorta por aquí

Preparo mi postura

Moción: *El Estado debería poner un límite legal a los precios del alquiler.*

Mi postura _____

Mis 3 argumentos (con una evidencia o ejemplo concreto en cada uno):

1. Argumento _____

Evidencia _____

2. Argumento _____

Evidencia _____

3. Argumento _____

Evidencia _____

Una pregunta que le haré al grupo rival:

Un argumento del otro grupo que tendré que refutar:

Notas durante el debate:

